SYNTHESE DROIT
Le numérique : contrat et protection des données

I – LA CREATION DU SITE DE VENTE EN LIGNE

A - LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES NUMERIQUE

L'entreprise peut être cliente d'un prestataire de service informatique.

1) Les principaux contrats de prestation de service numérique

Ce sont les contrats :

- d'étude et de conseil, comme l'étude préalable (recensement de l'existant et préconisation d'une évolution adaptée aux besoins);
- de production (ex. : conception d'un site Internet, d'un logiciel) et de maintenance (préventive ou curative) ;
- de Software as a Service (utilisation de logiciels installés sur les serveurs de l'éditeur et facturée forfaitairement ou à l'utilisation) et/ou de cloud computing (hébergement de données sur des serveurs d'entreprises spécialisées).

Les contrats de prestation de service numérique sont soumis au droit commun des contrats mais leur nature impose des obligations spécifiques comme celles de conseil, d'assistance et de délivrance conforme pour le prestataire et celle de collaboration pour le client.

2) Les obligations spécifiques aux contrats de prestation de service numérique

Les clauses spécifiques du contrat de prestation de service numérique ont un caractère essentiel surtout s'il est question d'infogérance (création et gestion du site par le partenaire extérieur) :

– la clause de confidentialité : le prestataire, qui a accès à de nombreuses informations, s'engage à respecter le secret de l'information, à ne pas la diffuser, à la sécuriser ;

– les clauses de propriété et de transfert de propriété : elles permettent de définir qui du prestataire ou du client sera le propriétaire ;

– la clause de résultat ou la clause de moyens : l'obligation de résultat impose que le prestataire parvienne au résultat défini dans le contrat alors que l'obligation de moyens engage le prestataire à apporter tous les moyens et toutes ses capacités pour exécuter sa prestation et l'ensemble de ses obligations ;

– les clauses d'assistance définissent les conditions d'une assistance téléphonique (horaires, conditions d'accès à une hot line), les tarifs spécifiques applicables, les délais de dépannage…

– une clause de veille technologique peut être précisée : le prestataire peut s'engager à rester au courant de l'évolution des solutions informatiques les plus adaptées aux problématiques des clients, et leur en faire part au client.

B- LE CHOIX DE NOM DE DEMAINE

Acquérir un nom de domaine est important pour une activité professionnelle ou/et associative.

- Permet d'avoir une adresse personnalisée et définitive, indépendante de l'hébergeur, pour le site et les adresses e-mail.
- Permet d'avoir une adresse courte, facile à mémoriser, qui reste dans la barre d'adresse.
- Optimise le référencement.

- Renforce l'identité du site

Lorsqu'on détient un nom de domaine, on peut mettre ce que l'on veut devant. Par exemple, devant le nom de domaine e-medias.org, je peux mettre http://www.vive_le_bts_SIO_e-medias.org

On utilise généralement www (« World-Wide Web ») pour tout ce qui est site Web (HTTP), mais ce n'est pas une obligation. Pour enregistrer un nom de domaine, un détenteur d'un nom enregistré (aussi connu sous le nom de registrant) doit utiliser les services d'un registrar accrédité par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) un organisme à but non lucratif au niveau mondial. L'achat d'un nom de domaine ne représente en réalité qu'une « location annuelle» d'adresse parfois gratuite mais le plus souvent payante : Une dizaine d'euros par an en moyenne.

Pour obtenir un nom de domaine en .fr, on doit s'enregistrer auprès de l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération). Mais d'autres registrar sont habilités à fournir des noms de domaine.

1) Les principaux « registrar » (en France, chiffes de fin 2010)

Ovh : 483 000 noms de domaine ; 1&1 : 267 000 noms de domaine ; Gandi : 203 000 noms de domaines

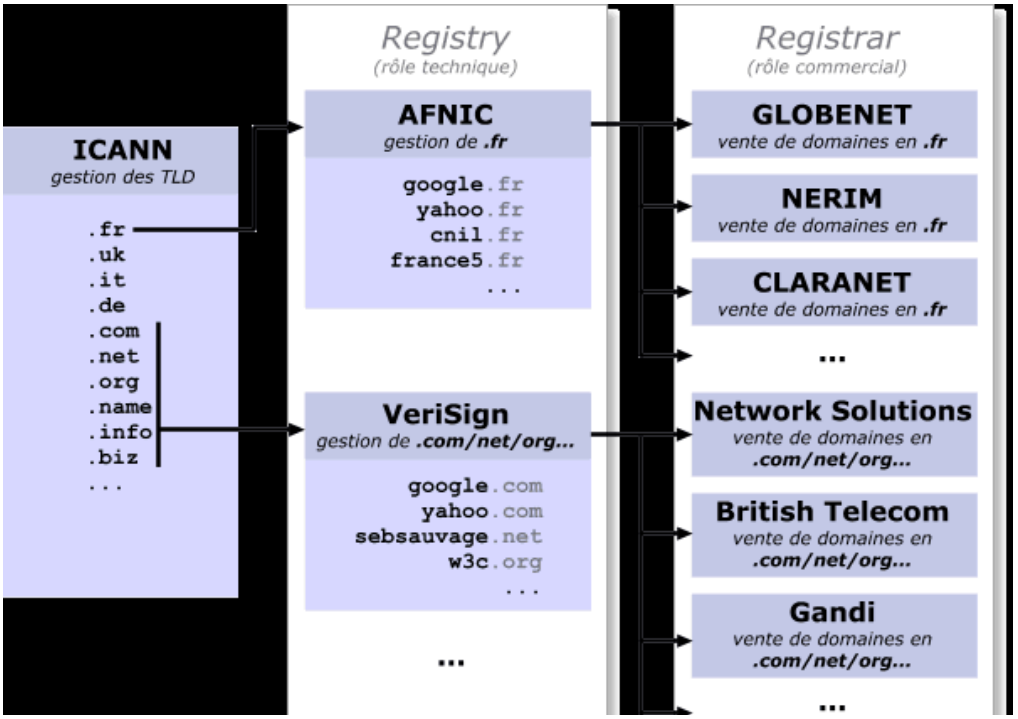
Les registrar s'engagent à fournir gratuitement aux demandeurs de noms de domaine un moyen d'accès au Whois (https://www.gandi.net/whois) qui est la base de données permettant de vérifier la disponibilité des noms de domaines.

2) Les principales extensions

Il existe des extensions TLD (Top Level Domain) que l'on peut réserver sans véritables formalités. Ex : .com (commercial), .org (organisation à but non lucratif), .net (organisation liée au numérique) .fr (organisation française). De nouvelles ont été mises sur le marché récemment : .info (information), .biz (business) afin de débloquer les possibilités offertes. D'autres ont été affectées par pays .ca (canada), .fr (France), .be (Belgique) ou même par sous-zone géographique : .re (réunion), .mq (martinique), .yt (mayotte), etc.

D'autres sont réservées à des usages bien précis et nécessitent des formalités et des justificatifs plus ou moins importants : .gouv (organisation gouvernementales), .xxx (organisations liées au monde du X), .travel (organisations liées aux voyages), .museum (musées), .coop (coopératives), etc.

L'extension participe de la mémorisation et de l'identité du site. Ce choix n'est pas neutre et certaines extensions ne sont pas adaptées à certains projets. Même si rien n'interdit à une association d'opter pour un .com, cela ne serait pas cohérent. Idem pour une entreprise qui adopterait un .org.



3) Conflits portant sur les noms de domaine

La règle pour les noms de domaine est : premier arrivé, premier servi. Si le nom de domaine est déjà pris, première chose à faire :

- Contacter le propriétaire du domaine et tenter une conciliation à l'amiable. Proposez-lui de lui racheter le domaine.
- Si ça ne suffit pas, l'ICANN possède un médiateur qui peut arranger les choses.
- Chaque registry possède également des règles spécifiques. Par exemple l'AFNIC rendra sans hésiter un nom de domaine aux grosses entreprises qui le réclament.

Il y a aussi ce qu'on appelle les cyber-squatteurs : des gens qui achètent des tonnes de noms de domaines avant que les marques ne les réclament, et tentent de leur revendre à prix d'or. (http://www.hollande2012.fr/)

Pour récupérer une partie du trafic, certains achètent les noms de domaines proches de noms de domaines connus. On parle de typosquatting qui permet de récupérer une partie du trafic. (http://www.gooogle.fr/)

La jurisprudence tend à donner droit aux grandes marques au détriment des cyber-squatteurs, mais pour un particulier, il sera difficile de récupérer le nom de domaine même si c'est votre nom de famille.

4) Conflits entre marques et nom de domaine

Les organismes chargés de la protection de la marque (INPI) et des noms de domaine (ICCAN) sont deux organismes indépendants. Protéger sa marque ou sa raison sociale sur Internet passe donc par l'achat d'un nom de domaine. Inversement, il appartient à celui qui dépose un nom de domaine de s'assurer qu'il ne correspond pas à une marque. Contrairement à la protection des marques, qui est régie très clairement par le code de la propriété intellectuelle, il n'existe à ce jour aucune loi en matière de noms de domaine. Leur statut juridique se construit au fur et à mesure de la jurisprudence. Ce qui engendre des lenteurs judiciaires. Même si depuis 2005, en France, l'utilisation d'un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d'une marque n'est plus systématiquement sanctionnée pour contrefaçon[1], il reste toutefois fortement conseillé de vérifier que le dépôt d'un nom de domaine ne porte pas atteinte au détenteur d'une marque déposée antérieurement et de déposer le radical (nom de domaine sans l'extension) ou le nom de domaine complet en tant que marque afin de réduire le risque de voir son nom de

[1] *Le propriétaire d'une marque qui a toléré cinq ans l'usage d'une marque identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon*

domaine réservé par un cybersquatteur avec une extension différente. Qui plus est, le dépôt de la marque permet de jouir du droit sur le nom de domaine alors même que celui-ci n'est pas exploité !

À l'inverse, les noms de domaine (…) constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque (…)" s'il existe une confusion dans l'esprit du public dans la mesure où le nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque d'une part et, d'autre part, qu'il fait l'objet d'une exploitation effective sur le réseau. (Tribunal de Grande Instance du Mans[2], le 29 juin 1999, et Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 juin 2003)

5) La compétence territoriale du juge français

Le juge français est territorialement compétent pour connaître d'un litige dès lors que le fait dommageable est constaté dans son ressort ou que les messages sont susceptibles d'y être reçus. (TGI de Draguignan, 8 avril 1998) Très vite les tribunaux se sont aperçus de l'étendue très vaste de leurs compétences, puisque tous les sites sont accessibles depuis la France. Une condition a été prédéfinie pour que la juge français soit compétent : il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué.

En l'occurrence, pour que les juges français soient compétents il faut que le site actif soit, soit en français ou dans une langue étrangère mais avec des possibilités de traduction en langue française sur le site. Il faut que le public français soit visé et que les produits et services soient disponibles à la vente en France.

C – RESPONSABILITE DE L'EDITEUR ET DE L'HEBERGEUR (CONCERNANT LES CONTENUS)

La responsabilité de différents acteurs de l'internet avait été initialement fixée par une directive de la Communauté européenne .En France, la transposition de cette directive a été effectuée par une loi dite loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN, loi n°2004-575 en date du 21 juin 2004.

Au sens juridique du terme, l'éditeur est celui qui, par son rôle actif, est supposé avoir connaissance et contrôler le contenu diffusé sur son site ; l'hébergeur en revanche, est un prestataire technique qui assure simplement la mise à disposition d'un serveur et éventuellement d'une interface.

1) Nature de la responsabilité de l'Editeur

L'éditeur est à l'origine du contenu du site mis à disposition du public, il est donc responsable de l'ensemble des publications du site. Cette responsabilité est de deux ordres :

a) Responsabilité des contenus

Le principe de liberté d'expression et de liberté d'information s'applique sur les sites internet.

Cependant la responsabilité de l'éditeur est engagée dans tous les aspects prévus dans la loi sur la presse et la communication du 29 juillet 81 : injure, diffamation, atteinte à la vie privée, atteinte à l'ordre public, provocation à la haine raciale…

b) Responsabilité du respect des droits d'auteurs et associés

Pareillement, l'éditeur sera tenu responsable du non respect du droit d'auteur ou du droit à la propriété en cas de contrefaçon ou de parasitisme de sa part (voir III).

2) Nature de la responsabilité de l'hébergeur

L'hébergeur a vocation à fournir une prestation durable d'hébergement (contrairement au fournisseur d'accès), il fournit des capacités de stockage aux personnes exploitant des sites Internet.

Sa responsabilité peut avoir également de deux ordres :

[2] Jugement Océanet

a) Responsabilité vis à vis des publications réalisées

Comme dit précédemment, l'hébergeur n'est pas responsable des contenus qu'il héberge et met à disposition car il n'a pas à en avoir connaissance et à en assurer la surveillance. Cependant la réalité économique des hébergeurs diverge et le droit a évolué en la matière.

La loi du premier août 2000 précise que les prestataires d'hébergement, qu'ils agissent à titre gratuit ou onéreux, ne sont pénalement responsables ou civilement responsables du fait du contenu des services qu'ils hébergent que si ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à e contenu (art. 43-8)

La loi du 1er août 2000 précise que les prestataires d'hébergement doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires, ces informations pouvant être requises par l'es autorités judiciaires (art. 43-9) elle impose également au prestataire de mettre à disposition des éditeurs de contenus, des moyens techniques permettant de satisfaire aux obligations d'identification et la la suppression de l'accès.

Toutes les clauses qui dérogent à la responsabilité légale mise en place par la loi du premier août 2000 sont considérées comme nulles et non écrites, dans cette hypothèse l'hébergeur ne peut pas échapper à sa responsabilité.

b) Responsabilité vis-à-vis de son client

La responsabilité contractuelle s'applique. L'hébergeur doit contractuellement préciser les possibilités techniques offertes par son hébergement : nombre de visiteurs simultanés possibles, bande passante, taux de disponibilité,…

L'hébergeur doit alors s'assurer de l'effectivité de ces caractéristiques, dans le cas contraire, il risque de voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Les clauses qui limitent la responsabilité de l'hébergeur envers son cocontractant sont valides, c'est l'exercice de la liberté contractuelle. Cependant lorsque le contrat est passé avec un consommateur (non professionnel) certaines clauses peuvent être qualifiées d'abusives par un juge.

II– Le contrat de vente en ligne

A- LA VALIDITE DU CONTRAT DE VENTE EN LIGNE

Un contrat électronique est un contrat qui est conclu exclusivement par la voie électronique. La validité de ce contrat repose sur :

1) les règles de validité applicables à tous les contrats (cf cours de 1ère année) :

- le consentement des parties libre, éclairé (Information sur les prix, les conditions de vente, et le délai de livraison (ou la date de réalisation de la prestation de service).
- la capacité des parties contractantes (les parties doivent être des majeurs capables, c'est-à-dire avoir 18 ans révolus et ne pas être incapables majeurs) ;
- un contenu licite et certain.

2) Les règles de validité spécifiques aux contrats électroniques :

- **Une information renforcée**

- informations concernant le cybercommerçant (nom ou raison sociale, coordonnées)
- modalités de paiement, prix total en € TTC
- modalités de livraison

- information sur le droit de rétractation, sur le SAV
- la durée de la validité de l'offre et du prix proposé
- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique
- Les langues proposées pour la conclusion du contrat
- les modalités d'archivage du contrat par le commerçant et les conditions d'accès à cette archive

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible.

Le commerçant éditeur de site Internet doit donc mettre les Conditions Générales de Vente, à la disposition de l'internaute qui consulterait son site, en simple prospect. En pratique, elles doivent apparaître sur une page facilement accessible du site Internet.

- **La formation du contrat de vente en ligne en 3 étapes**

– étape 1 : le premier clic, ou la vérification de la commande. Le consommateur doit avoir les moyens de vérifier sa commande et de changer d'avis. Par conséquent, il doit pouvoir vérifier le total de sa commande, son prix total et corriger certaines erreurs;

Interdiction des cases pré-cochées : Le professionnel doit recueillir, avant la conclusion du contrat, le consentement exprès du consommateur pour tout frais supplémentaire au prix du contrat initial. Ainsi est interdite la pratique des cases pré-cochées qui ajoutent des options payantes à la commande, sous peine de voir le consommateur pouvoir réclamer le remboursement des sommes additionnelles payées.

– étape 2 : le deuxième clic, ou la confirmation de la commande. Il entraîne la formation du contrat entre les parties.

- étape 3 : accusé de réception de la commande par l'auteur de l'offre dans un délai raisonnable.

- **Le droit de rétractation :**

Le client a 14 jours (minimum) pour se rétracter sans avoir à justifier sa décision. Un formulaire de rétractation doit lui être fourni.

B- L'exécution du contrat de vente en ligne

Comme pour tout contrat, le contrat de vente en ligne est soumis au principe de la force obligatoire : seul l'accord des volontés permet de l'annuler.

L'annulation par une des parties devra s'appuyer sur :

- **le droit de rétractation du consommateur** :

Le consommateur a 14 jours calendaires (minimum) pour se rétracter. Dans ce cas, il doit renvoyer les produits achetés sans avoir à justifier sa décision.

- **La non-exécution (ou la mauvaise exécution) d'une des obligations essentielles du contrat**

Ex : Le non respect du délai de livraison :

Sans mention au contrat, le bien doit être livré au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat

En cas d'indisponibilité du produit, le vendeur doit informer l'acheteur et lui proposer soit de le rembourser, soit de remplacer le produit par un produit équivalent.

En cas de retard de livraison, le fournisseur doit en informer le client. Celui-ci peut alors demander par LRAR à être livré dans un délai raisonnable. A défaut, il peut demander par LRAR la résolution du contrat et à être remboursé. Le remboursement se fait alors en totalité, (y compris des frais de réexpédition, si le colis arrive après la rétractation.)

C- La preuve du contrat électronique

l'écrit électronique a la même valeur de preuve (force probante) que l'écrit papier à 2 conditions :

- **Qu'il permette d'identifier la personne dont il émane**

Une simple signature tracée du bout du doigt sur un écran tactile ne suffit pas. Il faut donc faire appel à des techniques cryptographiques (d'écriture secrète) mise en œuvre par un tiers de confiance certifiée au niveau français et européen. Le prestataire choisi aura pour mission de certifier l'identité du (des) signataire(s) et de protéger le document contre toute altération (intégrité).

- qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Les contrats dont le montant est supérieur à 120 euros doivent être archivés par le professionnel pendant 10 ans.

Le professionnel doit assurer au consommateur l'accès à ce contrat à tout moment sur simple demande.

D- La protection des données personnelles des clients

Le cybervendeur doit respecter la règlementation relative à la protection des données personnelles des clients à chaque étape du contrat (cf cours de 1ère année) :

- Au moment de la collecte des données
- Au moment de la conclusion du contrat
- Pendant la durée de l'archivage de ces données

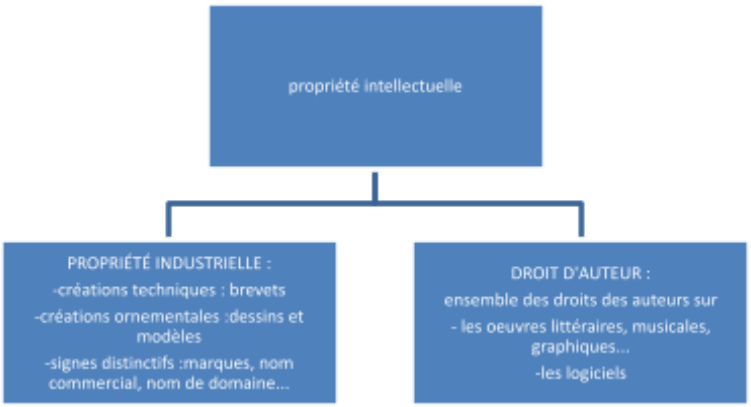
En cas de non-respect de ces obligations, le cyberclient risque de subir une utilisation de ses données personnelles par un usurpateur. Il dispose de plusieurs actions :

- Contre l'usurpateur :
  - Un recours pour usurpation d'identité contre la personne qui a usurpé son identité. Ce recours au pénal est puni par une amende de 15 000 € et 1 ans de prison.
  - Une action en responsabilité civile contre l'usurpateur pour obtenir des DI. Il y a en effet ici une faute (usurpation), un dommage (préjudice financier, préjudice moral) et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
- Contre le cybervendeur :
  - Une action au pénal car l'entreprise n'a pas pris toutes les précautions pour garantir la sécurité des données personnelles (article 226-17 du code pénal).
  - Une action en responsabilité civile (pour faute) : le non respect de la sécurité des données personnelles est une faute qui a causé un dommage au client (dommage moral, financier).

IV– La protection du droit d'auteur et des créations numériques

La production immatérielle est un bien intangible. C'est une création intellectuelle, c'est-à-dire une œuvre de l'esprit. Ces productions peuvent faire l'objet d'un droit de propriété, on parle alors de propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle rassemble les droits dont on dispose sur les œuvres de l'esprit (productions immatérielles). Ces droits sont de deux types et concernent deux types de productions immatérielles :



A- DROIT D'AUTEUR

Un auteur est une personne qui a exprimé sa personnalité dans son œuvre.

Deux critères permettent de définir l'auteur : c'est un créateur et une personne physique.

1) Les caractéristiques des œuvres de l'esprit protégeables par le droit d'auteur

Toute création n'est pas une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur. Elle doit revêtir certaines qualités :

- une forme (ça ne peut pas être une idée) : celle-ci doit être perceptible. La forme peut être visuelle ou auditive mais aussi gustative, olfactive ou relevant du toucher. Les créations multimédia cumulent ces formes sensorielles.
- une activité créatrice : cette activité ne doit pas résulter du hasard et doit modifier le réel.
- une originalité (qui implique forcément une certaine nouveauté).

Il n'existe aucune formalité pour sa protection. L'existence de l'œuvre suffit à déclencher la protection.

2) Les composantes du droit d'auteur

a) Le droit moral de l'auteur sur son œuvre :

- Le droit moral confère à l'auteur 4 pouvoirs sur son œuvre :

- le pouvoir de divulgation : L'auteur a seul le pouvoir de décider du moment et des conditions dans lesquelles il communiquera son œuvre au public
- le pouvoir de paternité : L'auteur a le droit d'exiger que son nom soit apposé sur son œuvre afin que le public l'identifie comme auteur
- le pouvoir de veiller au respect de l'œuvre : L'auteur peut s'opposer à toute dénaturation (adjonction, modification) ou mutilation (coupure) de son œuvre
- le pouvoir de repentir et de retrait : Droit de faire cesser l'exploitation (retrait) ou remanier l'œuvre (repentir)

- Les caractéristiques du droit moral de l'auteur sur son œuvre :
  Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

b) Le droit patrimonial de l'auteur

- le droit patrimonial confère 2 prérogatives à l'auteur :
  - le droit de reproduction : C'est le droit de fixer, copier, reproduire l'œuvre sur un support physique pour la communiquer au public de façon indirecte (édition du livre, CD,…)
    Exception : la copie pour usage personnel est autorisée pour l'acquéreur légitime d'une œuvre. Cette exception concerne toutes les œuvres sauf les œuvres d'art, les logiciels et les BDD.
  - le droit de représentation : C'est la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque (concert, exposition,…)

Remarque : Pendant longtemps la distinction entre la représentation d'une œuvre et sa reproduction a été aisée. Aujourd'hui la dématérialisation des œuvres a complexifié les choses : comment, par exemple, qualifier l'affichage d'une œuvre sur l'écran d'un ordinateur ?

Les tribunaux ont dû trancher. Par exemple, dans une affaire célèbre (TGI Paris, ord. réf. 14 août 1996, société Editions musicales Pouchenet C. Ecole Centrale Paris), le tribunal a décidé que la numérisation d'une chanson pour sa mise en ligne sur le réseau internet (pages WEB du serveur étudiant de l'école) est une reproduction.

- Les caractéristiques du droit patrimonial de l'auteur :
  – il est cessible : il peut être cédé, vendu ;
  – il est d'une durée limitée : il est protégé pendant toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort.

3) La protection du droit d'auteur

a) Par l'action en contrefaçon

La contrefaçon d'une œuvre de l'esprit est l'atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur. Elle peut donc être intentée en cas d'atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l'auteur sur son œuvre.

La contrefaçon d'une œuvre de l'esprit est sanctionnée civilement et pénalement :

- au plan civil, elle est sanctionnée par des dommages-intérêts et des actions qui ont pour but de faire cesser le trouble (saisie, injonction) ;

- au plan pénal, elle est sanctionnée par des peines d'emprisonnement (3 ans) et des amendes. (300 000 euros).

b) Par les lois HADOPI : la riposte graduée

HADOPI = (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) :

L'Hadopi ne surveille pas elle-même Internet. Elle utilise des informations fournies par les « ayants droit » (les maisons de disques, les producteurs de films ou de séries) et par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) :

Le repérage : les « ayants droit » relèvent les adresses IP des internautes piratant leurs disques, films ou séries, et transmettent ces numéros à l'Hadopi.

L'identification : l'Hadopi demande aux fournisseurs d'accès d'identifier les propriétaires des adresses IP, et de lui fournir leurs noms et leurs adresses électronique et postale. La loi oblige les FAI à répondre dans les huit jours, sous peine d'amende.

La riposte graduée :

- **Un premier avertissement :** après votre « identification », l'Hadopi a deux mois pour vous envoyer un courrier électronique, à l'adresse transmise par votre fournisseur d'accès.
- **Un délai de six mois :** si vous n'êtes pas à nouveau repéré, l'Hadopi efface les données vous concernant de ses fichiers.
- **Un second avertissement :** en cas de récidive dans les six mois, l'Hadopi vous envoie un nouveau courrier électronique, mais aussi une lettre recommandée.
- **Un délai d'un an :** après le second avertissement, la durée pendant laquelle l'Hadopi conserve vos données.
- **Un troisième avertissement :** si vous récidivez, l'Hadopi vous adresse une autre lettre recommandée, précisant qu'elle peut maintenant saisir la justice.
- **Des poursuites judiciaires :** l'Hadopi étudie votre dossier et décide, ou non, de le transmettre au parquet.
- **Une amende :** le juge peut vous condamner à 1 500 euros d'amende.
- **Une suspension de la connexion à Internet :** le juge peut aussi ordonner la suspension de votre connexion, au maximum pendant un mois.

B- LES CRÉATIONS NUMÉRIQUES

1) Les Bases de données

a) Définition

Une **donnée** est une information collectée ou produite sur un support.

Une **base de données** est un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (exemples : des annuaires, des dictionnaires).

Trois caractéristiques se dégagent de cette définition :

1. un **groupement** c'est-à-dire un ensemble qui a une valeur propre ;
2. une **organisation** : c'est-à-dire que les éléments qui constituent la base ne sont pas simplement empilés ;
3. une **extraction** c'est-à-dire que la base permet d'avoir accès à des éléments isolés.

b) Les composantes des bases de données

Le législateur distingue :

- **les données :** le contenu de la BDD. La BDD est une œuvre composite car elle est créée à partir d'autres œuvres (textes, logiciels,…). Le droit d'intégrer ces données à une BDD dépend du type de données :

– Les **données libres de droit** sont des données tombées dans le domaine public. Le créateur de la base de données peut les intégrer librement à sa base (exemples : textes législatifs, décisions de justice, communiqués financiers d'entreprises) .

– Les **données sur lesquelles portent des droits de propriété intellectuelle** qui ne peuvent pas être librement utilisées. Le créateur de la base ne pourra pas se les approprier, à moins d'obtenir l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. En l'absence d'autorisation, il se rend coupable de contrefaçon (exemples : chansons, musiques, articles de journaux, photographies).

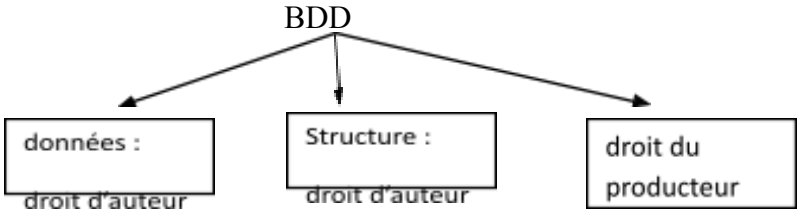
– Les **données à caractère personnel** sont protégées par la législation « Informatique et Libertés » (voir chapitre 3) (exemples : noms, adresses, numéros de téléphone).

– les **données produites par le créateur de la base de données** lui-même sont librement utilisables (exemples : statistiques, images de synthèse).

- **la structure de la BDD** : il s'agit de l'architecture de la base c'est-à-dire la façon dont les données ont été organisées, présentées, le mode de sélection de ces données…

c) la protection des bases de données

Il faut différencier l'auteur du producteur. L'auteur est celui qui a réalisé la base de données. C'est une personne physique (souvent un salarié, ou un prestataire de service spécialisé). Le producteur est celui qui prend l'initiative et le risque de l'investissement financier, humain ou matériel en vue de la conception de cette base. Ce peut être une personne physique ou morale (C'est l'employeur du salarié qui a créé la BDD, ou l'entreprise qui a fait appel à un prestataire spécialisé).



i) La protection par le droit d'auteur

- **La protection du contenu de la base : les données**

Le concepteur de la BDD pourra protéger les données de la BDD s'il est considéré comme l'auteur de ces données. Il disposera alors du droit d'auteur sur ces données (droits moraux et patrimoniaux).

Pour disposer du droit d'auteur, il faut que les données présentent les caractéristiques de l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire **être originales**. L'originalité s'exprime dans la sélection, le contenu des résumés ou des analyses. (Les bases de données réalisées automatiquement ou à partir de données libres de droits ou protégées sont ainsi exclues de la protection par le droit d'auteur).

L'originalité confère au concepteur de la base de données la qualité d'« auteur ». Il pourra agir en contrefaçon pour autoriser ou interdire toute forme d'exploitation : la reproduction, la communication, la traduction…

- **La protection de la structure de la base**

La base de données elle-même est protégée par le droit d'auteur en tant qu'ensemble particulier d'informations sélectionnées, organisées et présentées à l'utilisateur. Ces éléments doivent présenter une originalité, condition de qualification de l'œuvre de l'esprit :

– La **sélection** doit résulter de choix originaux ;

– L'**organisation** de l'information, sa structuration doivent être le résultat d'un travail de recherche de mise en **forme originale** ;

– La **présentation** finale des informations à l'utilisateur doit témoigner du travail de **l'auteur.**

ii) La protection par le droit des producteurs

Rappel : Le producteur est celui qui prend l'initiative et le risque de l'investissement financier, humain ou matériel en vue de la conception de cette base. Il est légitime que ses droits soient protégés vis-à-vis des tiers utilisateurs de sa production.

En vertu d'un droit de protection spécifique (droit *sui generis)*, le producteur de bases de données a le **droit d'interdire** l'extraction ou la réutilisation d'une partie qualitative ou quantitative substantielle de sa base de données.

La protection dure **quinze ans** à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'achèvement ou la mise à disposition de la base de données.

Cette protection est soumise à **deux conditions** :

– le producteur doit avoir réalisé un investissement substantiel (financier, matériel ou humain) pour la construction de la base ;

– l'interdiction d'extraction ou de réutilisation ne doit pas porter atteinte aux droits de l'utilisateur qui aura passé un contrat avec le producteur. En effet, le producteur peut autoriser l'accès à sa base de données par contrat. Le client devra respecter le droit d'auteur et s'engager à ne pas reproduire la base de données dans un but commercial.

2) les sites internet

a) Les composantes du site internet

Un site est constitué de divers éléments qui sont autant de créations particulières : nom du site, graphisme, musique, liens…

Un **site** est un ensemble de documents et d'applications placés sous une même autorité et accessibles par Internet à partir d'une adresse universelle.

Les **éléments qui composent le site** peuvent être protégés individuellement : le nom du site (nom de domaine) les créations graphiques (logos, icones…); les Bases de données, les logiciels, les textes.

b) la protection du site internet

La protection juridique peut concerner tout le site ou chacun de ses éléments.

- **La protection du site :**

Pour être protégé, il doit être une œuvre de l'esprit. Pour recevoir cette qualification et être ainsi protégé, il doit présenter une certaine originalité, être l'expression de son auteur. C'est la présentation du site qui est ici protégée. Son originalité sera appréciée par les juges. Il sera alors protégé par le droit d'auteur.

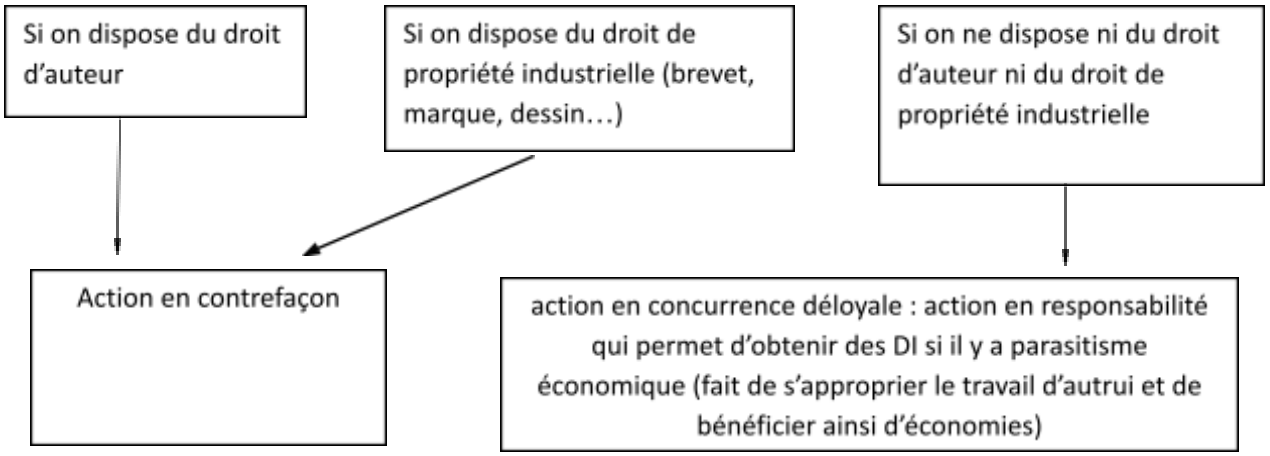
- La **protection des éléments qui composent le site** :

- lorsqu'une base de données peut être exploitée interactivement, elle est protégée par le droit d'auteur et par le droit des producteurs (droit sui generis).
- le logiciel du site : le logiciel permet de créer les modes de navigation, les liens, l'interactivité du site. Il est protégé par le droit d'auteur
- les logos, icones… peuvent être protégées par le droit d'auteur et/ou par le droit de propriété industrielle (marque, dessin, modèle) si il y a eu dépôt à l'INPI.
- les textes sont protégés par le droit d'auteur
- les œuvres préexistantes sont protégées par le droit d'auteur (elles doivent avoir été légalement cédées).

- le nom du site constitue un signe distinctif qui permet de l'identifier et rallier sa clientèle. Lorsqu'il s'agit d'une marque déposée, sa reproduction ou son imitation peuvent faire l'objet d'une sanction au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale. Ce nom est également protégé par le droit d'auteur en tant que titre d'une œuvre de l'esprit.

- **les différents moyens de protection : les actions en justice**

Il existe deux actions différentes afin de protéger ses créations :



L'action en contrefaçon s'appuie sur la violation du droit d'auteur. Le site internet est considéré comme une œuvre de l'esprit et peut donc lui-même être protégé par le droit d'auteur. Il s'agit ici de sa structure. Il faut alors démontrer que le site présente un caractère d'originalité.

L'action en concurrence déloyale s'appuie sur une faute (imitation, parasitisme : appropriation du travail d'autrui). Elle ne nécessite pas l'existence d'un droit d'auteur ou d'un droit de propriété industrielle. Elle permet d'obtenir des dommages et intérêts même si le contenu du site ne présente pas assez d'originalité.